

INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Report sulla Pubblica Istruzione - agosto 2016

**INTEGRAZIONE DI ACCORDO DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO SULLA
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO
DEL PERSONALE IV-VIII INVALSI
ANNO 2022**

Sezione I
Livelli IV-VIII

Il giorno 8 del mese di **luglio** dell'anno **2026** le delegazioni composte da:

Per INVALSI		Presente/Via Zoom	
IL PRESIDENTE	Roberto Ricci	Presente	-
IL DIRETTORE GENERALE f.f.	Cinzia Santarelli	Presente	-

Per le OO.SS.		Presente/Via Zoom	
FLC CGIL	Nicoletta Di Bello	Presente	-
CISL FSUR	Alessandro Borsella	Presente	-
FED. UIL SCUOLA RUA	Angela Litteri	Presente	-
SNALS CONFSAL	Giuseppe Taiti	Assente	-
FEDERAZIONE GILDA UNAMS	Giuseppina Le Rose	Presente	-
ANIEF	Ines Di Leo	Presente	-
RSU INVALSI	Alessandro Borsella Michele Cardone Cristina Lasorsa	Presente	-

si sono incontrate per la sottoscrizione definitiva dell'integrazione del contratto collettivo nazionale integrativo sulla ripartizione del fondo per il trattamento accessorio del personale IV-VIII a tempo indeterminato e determinato INVALSI

IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA NAZIONALE DI ENTE

VISTI i CC.NN.L. vigenti per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e il CCNL 19 gennaio 2024 comparto "Istruzione e ricerca";

VISTO, in particolare, il CCNL 7 ottobre 1996, articoli 43 e ss., relativo al trattamento accessorio del personale

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

appartenente ai livelli IV-VIII;

TENUTO CONTO che ai sensi delle sopra richiamate disposizioni contrattuali le indennità da corrispondere al personale appartenente ai livelli IV – VIII, a titolo di trattamento accessorio ineriscono la remunerazione: a) del lavoro straordinario; b) di particolari condizioni di disagio, pericolo, danno e responsabilità; c) dell’Indennità di Ente; d) dell’indennità di posizione; e) per la produttività collettiva ed individuale e che per ciascuna delle citate indennità è costituito un apposito “Fondo” di pari denominazione;

VISTO il CCNL 13 maggio 2009 – comparto ricerca, quadriennio normativo 2006-2009, I biennio economico, articolo 11, e II biennio economico, articolo 6, che confermano “le risorse e le modalità di suddivisione” delle medesime, “già destinate agli istituti del trattamento accessorio, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 43, comma 2, del CCNL del 7 ottobre 1996 – comparto ricerca e dalle successive disposizioni contrattuali”, salvo quanto previsto negli stessi articoli;

VISTO l'art.123 del CCNL 19 gennaio 2024 comparto "Istruzione e ricerca" che ha ridefinito le materie oggetto di relazioni sindacali e in particolare, al comma 4, quelle oggetto di contrattazione integrativa;

TENUTO CONTO che ai sensi delle disposizioni contrattuali di comparto in materia di partecipazione sindacale, sono oggetto di contrattazione i criteri di distribuzione delle indennità ex lettere b) ed e) e che a sensi del predetto articolo 43, comma 3, “gli enti destinano eventuali economie di spesa realizzate nell’utilizzo dei fondi di cui alle lettere a), b), e d) del comma 2 ad incrementare le risorse del fondo di cui alle lettere b) e e) del medesimo comma. La ripartizione della predetta quota tra i fondi di cui alle lettere b) e e) è oggetto di contrattazione decentrata”;

VISTO l'art. 23 comma 2 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui, “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

VISTO l'art. 11 del D.L. 14/12/2018, n. 135, recante “adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione”, convertito dalla legge n. 12 del 11.02.2019;

VISTA in particolare la lett. b) del predetto art. 11, secondo cui il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento “alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”;

TENUTO CONTO che nel triennio 2018/2020 sono state stabilizzate 51 unità di personale appartenenti ai profili dei livelli IV-VIII;

TENUTO CONTO che nel biennio 2021/2020 sono state stabilizzate 11 unità di personale appartenenti ai profili dei livelli IV-VIII;

TENUTO CONTO della previsione della consistenza del fondo per il trattamento accessorio del personale di ruolo appartenente ai livelli IV-VIII per l'anno 2022, rideterminato in euro 1.067.658,17, secondo quanto riportato nella tabella della Sezione 1, art. 1.1, salvo l'esito del controllo ex art. 40 bis del D.lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 83 del CCNL del 19.04.2018 ed in particolare il comma 1 secondo cui *“Gli Enti di ricerca possono stipulare contratti individuali per l’assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto dell’art. 36 del d.lgs. n.165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d.lgs. n.81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni”*;

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 secondo cui *“Al lavoratore a tempo determinato spetta il*



trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato”.

CONSIDERATO che le risorse complessive destinate a finanziare il trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato dei livelli IV-VIII non costituiscono un “fondo” ma gravano sulle risorse utilizzate per le assunzioni a tempo determinato a carico dei progetti di ricerca o dei fondi ordinari di bilancio;

RITENUTO di dover determinare le risorse annualmente destinate alla corresponsione delle indennità per il personale a tempo determinato nell’ambito del trattamento accessorio sulla base degli importi unitari delle diverse voci corrisposte al medesimo titolo al personale a tempo indeterminato;

PREMESSO CHE:

- a) con il verbale n. 2/2026, il Collegio dei Revisori dei conti ha invitato a rivedere la costituzione dei fondi integrativi annuali per ciascun esercizio interessato dalle economie realizzatesi nell’anno immediatamente precedente (ovvero 2021, 2022, 2023 e 2024) e la correlata contrattazione integrativa, in applicazione del principio secondo cui le risorse rinvenute devono essere destinate a remunerare il personale presente nell’anno di formazione delle stesse economie, secondo un criterio di giustizia sociale;
- b) con la Delibera n. 21/2026, il Consiglio di amministrazione ha approvato la rideterminazione della costituzione del fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa destinata al personale dipendente INVALSI inquadrato nei livelli professionali IV-VIII, anno 2022;
- c) con il Verbale n. 4/2026, il Collegio dei revisori dei conti ha certificato la rideterminazione della costituzione del fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa destinata al personale dipendente INVALSI inquadrato nei livelli professionali IV-VIII, anno 2022;
- d) in data 13 maggio 2026 le parti si sono riunite per la sottoscrizione dell’ipotesi di integrazione del contratto integrativo per la distribuzione del fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa destinata al personale dipendente INVALSI inquadrato nei livelli professionali IV-VIII, anno 2022;
- e) in data 24/06/2026, il Collegio dei Revisori dei conti, con verbale n. 5/2026, ha certificato l’ipotesi di integrazione del contratto integrativo per la distribuzione del fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa destinata al personale dipendente INVALSI inquadrato nei livelli professionali IV-VIII, anno 2022, sottoscritta il 13 maggio 2026 e trasmessa il 14 maggio 2026;
- f) in data odierna le parti si sono riunite per la sottoscrizione definitiva dell’integrazione del contratto integrativo per la distribuzione del fondo per il finanziamento della contrattazione integrativa destinata al personale dipendente INVALSI inquadrato nei livelli professionali IV-VIII, anno 2022;

LE PARTI CONVENGONO

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

**SEZIONE I - PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO LIVELLI IV-VIII****Art. 1.1****Costituzione del fondo per la retribuzione accessoria del personale inquadrato nei livelli IV-VIII**

1. Il fondo per la retribuzione accessoria del personale dei livelli IV-VIII INVALSI viene costituito, per l'anno 2022, al fine di remunerare gli istituti di cui all'art. 43, comma 2, del CCNL relativo al quadriennio normativo 1994/1997 secondo quanto stabilito nei commi successivi.
2. Le parti prendono atto che il fondo iniziale per il finanziamento della contrattazione integrativa del personale dipendente dell'INVALSI inquadrato nei livelli IV-VIII è rideterminato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in complessivi € 1.067.658,17 come da tabella di seguito riportata.

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO LIVELLI IV-VIII		
Consistenza delle risorse storiche e consolidate per la contrattazione integrativa del trattamento accessorio personale livelli IV-VIII		200.065,00 €
Incremento I.V.C. - Indennità Vacanza Contrattuale CCNL 2016/2018		3.272,00 €
Incremento I.V.C. - Indennità Vacanza Contrattuale CCNL 2019/2021		4.133,60 €
TOTALE		207.470,60 €
		A
DATI CONTO ANNUALE 2021	Numero Unità al 31.12.2022	Numero Mensilità al 31.12.2022
LIVELLO IV	3	2,33
LIVELLO V	9	8
LIVELLO VI	45	41,92
LIVELLO VII	11	9,67
LIVELLO VIII	0	0,92
TOTALE	68	62,84
Valore medio pro-capite 2020 certificato con Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4 del 28/04/2026		14.290,36 €
Valore medio pro-capite 2021 certificato con Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4 del 28/04/2026		14.623,09 €
Numero unità stabilizzate art. 20, comma 1 del D.lgs. 75/2017 AA.PP.		51,00
Numero unità stabilizzate art. 20, comma 1 del D.lgs. 75/2017 A.C.		7,42
Incremento Fondo Accessorio per unità stabilizzate 2022		108.454,59 €
Incremento Fondo Accessorio per unità stabilizzate AA.PP.		728.808,21 €
Somme non utilizzate anno precedente		22.924,77 €
ANNO 2022		E
Consistenza del fondo di contrattazione integrativa del trattamento accessorio certificato con Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 4 del 28/04/2026		1.067.658,17 €
		= A+B+C+D



Art. 1.2

Distribuzione del fondo per l'anno 2022

1. Per l'anno 2022, considerato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio, le risorse di cui al secondo comma dell'articolo precedente sono ripartite secondo le modalità di cui al prospetto che segue:

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A TEMPO INDETERMINATO LIVELLI IV-VIII		
Composizione del fondo del trattamento accessorio		
Lett.	VOCE	IMPORTO
a.	Straordinario	- €
b.	Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lett. b) del CCNL 1994/1997	33.607,00 €
c.	Indennità di Ente	863.815,15 €
c.1	di cui Indennità di Ente Mensile	734.590,00 €
c.2	di cui Indennità di Ente Annuale	129.225,15 €
d.	Indennità di posizione	- €
e.	Produttività collettiva e individuale	142.519,25 €
e.1	Progressioni economiche ex art. 53 CCNL 1998/2001	4.792,00 €
	Somme non utilizzate anno precedente	22.924,77 €
	TOTALE	1.067.658,17 €

Art. 1.3

Indennità di Ente Annuale

(Articolo già applicato ed erogato)

Art. 1.4

Indennità di Ente Mensile

(Articolo già applicato ed erogato)

Art. 1.5

Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lettera b), del CCNL 1994/1997

(Articolo già applicato ed erogato)

Art. 1.6

Produttività collettiva e individuale

Indennità di cui all'art. 43, comma 2, lettera e), del CCNL 1994/1997

(Articolo già applicato ed erogato)

Art. 1.7

Risorse residue

1. Come evidenziato nel precedente art. 1.2, riferibile alla distribuzione del fondo per l'anno 2022, sono presenti somme non utilizzate nell'anno precedente quantificate in € 22.924,77 con la relazione di cui al prot. 9097 del 23/12/2024. Quest'ultime sono economie di spesa nell'utilizzo delle somme destinate al finanziamento dei diversi istituti di natura stabile del fondo accessorio del personale appartenente ai profili professionali IV-VIII

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



(indennità di ente annuale e mensile, progressioni economiche ex art. 53 già perfezionatesi negli anni precedenti).

2. Le risorse rinvenute nel fondo per il trattamento economico accessorio 2022 sono destinate a remunerare il personale presente nell'esercizio di formazione delle economie (2021) tramite una integrazione della produttività collettiva ed individuale.
3. Con riferimento alle risorse residue oggetto della presente ipotesi di integrazione di accordo si stabilisce che per il personale assunto o cessato nell'anno di riferimento nonché per i dipendenti fruitori di aspettative per le quali è prevista l'interruzione della retribuzione e la sospensione della decorrenza dell'anzianità per disposizioni di legge o contrattuali, l'erogazione degli importi delle relative indennità saranno riparametrati in base ai periodi lavorativi di effettivo servizio.

Art. 1.8

Personale a tempo determinato

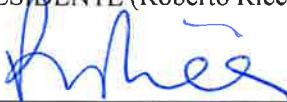
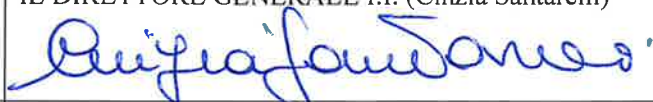
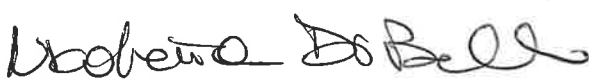
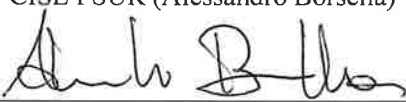
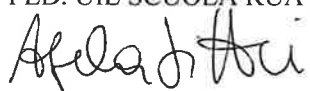
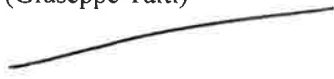
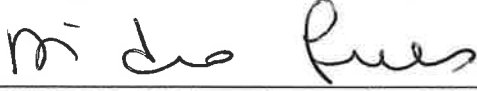
(Articolo già applicato ed erogato)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



INVALSI Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione

Ente di diritto Pubblico Decreto Legislativo 286/2004

INVALSI	IL PRESIDENTE (Roberto Ricci) 
	IL DIRETTORE GENERALE f.f. (Cinzia Santarelli) 
Organizzazioni Sindacali	FLC CGIL (Fabrizio Stocchi – Nicoletta Di Bello) 
	CISL FSUR (Alessandro Borsella) 
	FED. UIL SCUOLA RUA (Marco Di Luigi – Angela Litteri) 
	SNALS CONFISAL (Giuseppe Taiti) 
	FEDERAZIONE GILDA UNAMS (Aldo Buccafurni – Giuseppina Le Rose) 
	ANIEF (Oreste Albuzzi – Ines Di Leo) 
	RSU INVALSI (Alessandro Borsella – Michele Cardone – Cristina Lasorsa) 